

1500901-56.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alisson de Camargo Peixoto

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ALISSON DE CAMARGO PEIXOTO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500901-56.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500901-56.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alisson de Camargo Peixoto

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ALISSON DE CAMARGO PEIXOTO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da

Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 20h20, na Avenida Manoel Goulart, nº 4000, Jardim Campo Belo, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso com o adolescente Kaíque Nascimento, trouxe consigo e transportou, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 976,59g (novecentos e setenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, que contém Tetrahydrocannabinol, substância relacionada na Lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Segundo narra o Promotor de Justiça, Alisson e Kaíque vieram de Presidente Venceslau/SP para Presidente Prudente e juntos compraram a porção de maconha acima descrita. Para adquirir a substância entorpecente, o denunciado colaborou com R\$ 500,00 (quinhentos reais). Após a compra, tomaram ônibus de transporte coletivo para voltar a Presidente Venceslau/SP, levando consigo a substância entorpecente. Todavia, policiais militares foram informados do transporte da droga, abordaram o ônibus, nele ingressaram e suspeitaram do comportamento do réu e do adolescente. Ambos foram abordados e, sob a posse de Kaíque, os milicianos encontraram um tijolo de maconha.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 122/123) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/118) e foi recebida em 04 de novembro de 2021 (fls. 125).

Citado (fls. 167), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 170), apresentou resposta à acusação (fls. 187/189).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 194).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve-se a prisão preventiva (fls. 212/213). Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 214/215).

Nos debates orais, também registrados em gravação audiovisual, o Ministério Público requereu a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 214/215).

Os Defensores, por meio de memoriais escritos, postularam a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnaram pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação de regime menos severo que o fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e pela substituição dessa por restritiva de direitos (fls. 216/232).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/18), dos autos de exibição e apreensão (fls. 31/32 e 33), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 111/113), do laudo de exame dos celulares apreendidos (fls. 140/165) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejamos o conjunto probatório.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 111/113) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que a droga se destinava ao fornecimento a terceiros, haja vista sua grande quantidade, que seria suficiente para confeccionar aproximadamente mil papérols individuais.

Nesse sentido, são esclarecedores os casos tratados nos julgados a seguir, em que

cada porção individual da droga pesava, em média, 0,912g (novecentos e doze miligramas) e 0,91g (noventa e um centigramas) respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 16ª Câmara Criminal; Apelação nº 990081469807; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papелotes plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 36ª Câmara Criminal; Apelação nº 990093256975; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

Os relatos das testemunhas policiais militares evidenciaram que o tijolo de maconha estava sob a posse do adolescente Kaíque Nascimento, em um ônibus de transporte coletivo com destino a Presidente Venceslau/SP.

A testemunha Fabiano Martins Costa (fls. 214/215), policial militar, disse ter sido informado por policiais de Presidente Venceslau/SP que dois indivíduos daquele município, chamados Alisson e Kaíque, viriam a Presidente Prudente comprar drogas, que seriam fracionadas e revendidas na cidade de origem. Como tinham conhecimento de que um ônibus com destino àquela cidade partiria às 20h00, posicionaram-se em uma avenida por onde o veículo passaria e abordaram-no. Quando ingressaram, perceberam que dois indivíduos trocaram de assentos. Ambos estavam no fundo do ônibus, em assentos posicionados um atrás do outro. Indagados, eles informaram que se chamavam Alisson e Kaíque. Em razão do comportamento e dos nomes compatíveis com a notícia previamente recebida, retiraram-nos do ônibus e submeteram-nos a buscas pessoais. Sob a posse de Kaíque, encontraram um tijolo de um quilograma de maconha. Nada de ilícito encontraram sob a posse de Alisson. Quando encontraram a droga, Kaíque declarou que viera a Presidente em Prudente em companhia de Alisson, seu primo, com quem comprara aquela porção de maconha, por R\$ 1.000,00. Segundo o adolescente, cada um deles contribuíra com R\$ 500,00 para integralizar o preço e o intuito comum era levar a substância entorpecente a Presidente Venceslau/SP, fracioná-la e comercializar porções menores. O acusado, por sua vez, declarou que viera a Presidente Prudente juntamente com Kaíque, mas negou participação no tráfico. Embora tenha alegado que veio se encontrar com a namorada, Alisson não informou qual era o nome dela, nem apresentou prova de eventual contato com ela, fosse por meio de telefonema, fosse por meio de redes sociais.

A testemunha Fábio Gonzales da Silveira (fls. 214/215), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício.

Resta verificar se Alisson concorreu com Kaíque para a prática do crime.

Interrogado (fls. 214/215), o réu negou a prática do crime. Disse que reside em Presidente Venceslau/SP e veio a Presidente Prudente para um encontro romântico com uma mulher, Carolina. Afirmou que conhecia Carolina, mas nunca a encontrara pessoalmente. Anteriormente ao fato, combinaram o encontro por meio de telefonemas, sem usar aplicativos de mensagens ou redes sociais. Na data do fato, tomou ônibus de Presidente Venceslau para Presidente Prudente. Por volta das 19h20, chegou à rodoviária de Presidente Prudente e descobriu que o último ônibus com destino a Presidente Venceslau partiria às 20h00. Sem sair da rodoviária, manteve o encontro romântico com Carolina. Depois, ingressou no ônibus, para retornar a Presidente Venceslau, e sentou-se na última poltrona. Logo em seguida, Kaíque ingressou no ônibus. Negou que seja primo de Kaíque e disse que não o considera seu primo. Afirmou que nunca conversara com o adolescente. Quando o ônibus se dirigia ao destino, teve sua parada determinada por policiais. Os milicianos abordaram-no, determinaram-lhe que saísse do veículo, submeteram-no a busca pessoal e não encontraram nada de ilícito consigo. Alguns minutos depois, tiraram Kaíque do ônibus e afirmaram que ele portava um tablete de maconha. Quando ouvido pela Autoridade Policial, disse-lhe que viera a Presidente Prudente para um encontro

romântico e tentou apresentar-lhe seu celular, como prova da adução. Contudo, o Delegado de Polícia se recusou a atendê-lo. Asseverou que, anteriormente ao fato, vira Kaíque apenas uma vez, mas nunca conversara com ele. Disse que nunca se desentendera com Kaíque. Asseverou que Natália, com quem trocara mensagens, era sua namorada. Afirmou que costumava consumir maconha juntamente com ela.

O laudo de exame do telefone celular apreendido (fls. 140/165) demonstra a falsidade da versão apresentada pelo réu.

Dois telefones celulares foram apreendidos (fls. 31/32). Um, da marca Samsung, pertencente a Alisson, e outro, da marca Motorola, pertencente a Kaíque (fls. 27). Segundo o laudo (fls. 140/165), no celular de Alisson, usava-se conta de Whatsapp vinculada à linha telefônica nº +55 18 99168-1920 (fls. 142). No celular de Kaíque, usava-se a linha telefônica nº +55 18 991663785 e conta de Whatsapp vinculada ao mesmo número (fls. 148).

Alisson está entre os contatos cadastrados na agenda telefônica de Kaíque, com o codinome Primo e a descrição da linha telefônica do réu, +55 18 99168-1920 (fls. 162, contato nº 113).

A evidência de que Alisson estava entre os contatos telefônicos de Kaíque infirma a adução de que não se conheciam e nunca conversaram. A identificação de Alisson com o codinome Primo é compatível com a narrativa apresentada por Kaíque aos policiais militares e à Autoridade Policial (fls. 10).

Além disso, não é minimamente factível a adução de que Alisson viera a Presidente Prudente para um encontro romântico.

A mulher com quem o denunciado disse haver se encontrado não foi arrolada como testemunha. Tampouco se exibiram provas da troca de telefonemas ou eventuais contatos entre eles, por qualquer meio.

Considerando a evidência de que Alisson e Kaíque se conheciam e a ausência de verossimilhança da adução de que viera a Presidente Prudente para um encontro romântico, a versão apresentada pelo réu não possui credibilidade.

Extrajudicialmente (fls. 10), Kaíque declarou que negociou e comprou a droga juntamente com Alisson. Informou, ainda, que apagaram os contatos mantidos com o vendedor da memória de seus celulares.

Conquanto não tenha presenciado a operação de compra da substância entorpecente, a testemunha Fabiano Martins Costa (fls. 214/215) informou que, quando ingressou no ônibus, viu Alisson e Kaíque trocando de assentos.

A falsidade dos álibis invocados e a troca de poltronas indica que Alisson concorreu para que Kaíque transportasse o tijolo de maconha (art. 29, CP).

Ao concorrer para que o adolescente transportasse um tijolo de maconha, com o intuito de fornecimento a terceiros, o denunciado realizou conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

A cédula de identificação de fls. 66 demonstra que Kaíque tinha 17 (dezessete) anos de idade ao tempo do fato.

Como o acusado praticou o crime em concurso com adolescente, está configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como o réu é reincidente (fls. 73), não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e com o artigo 29 do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que a condenação criminal anterior do acusado enseja reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) é elevada para esta espécie de delito, haja vista a grande quantidade de maconha

apreendida, que seria suficiente para confeccionar centenas de porções individuais. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar crime após a condenação no processo de conhecimento nº 0000161-11.2017.8.26.0585 (fls. 73).

Por conseguinte, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, presente uma causa de aumento (art. 40, VI, Lei nº 11.343/06), exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Considerando a reincidência, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivo (reincidência específica) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar ALISSON DE CAMARGO PEIXOTO, nascido aos 01/08/1999, natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Solange Pais de Camargo e de Marcelo dos Santos Peixoto, inscrito no Registro Geral nº 52.774.526-1 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e com o artigo 29 do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência específica denota o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata das drogas mantidas sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que os celulares apreendidos foram usados na prática do crime. Por não vislumbrar utilidade dos objetos para a União (art. 63, Lei nº 11.343/06), autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 170).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.

Presidente Prudente, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA